한화투자증권

2026년 11월 3일
ESG



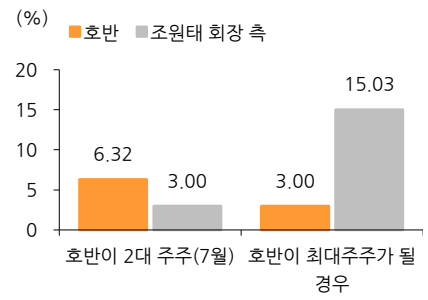
ESG

호반이 최대주주가 되면 바뀌는 감사위원 표 셈법

▶Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

[주요 데이터 및 차트]

감사위원 선임 때 행사 한도
→ 호반이 최대주주가 되면 호반 3%



주: %. 상법 제542조의12 제4항
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

향후 일정 → 첫 기한 11/10, 요건 충족 시

날짜	공시·절차	확인 사항
11/10	호반 측 대량보유보고서	10월 중 1%p 이상 변동 시 보고
신고 후 30일	공정위 기업결합 심사	90일 이내 연장 가능
12/1	한진칼 재공시	최대주주 관련 사항
12/3~1/1	조원태 회장 매수 결제	32만 5,000주 계약, 결제일 기준
2027.2.12	집중투표 청구 기한	호반 보유 목적 변경 여부
2027.3	정기주총	이사 3석 (감사위원 2명 포함)
2028.3	정기주총	이사 3석, 과반이 바뀔 첫 시점

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

11월 2일 한진칼은 8.80% 오른 134,800원에 마감했고, 거래대금은 직전 거래일의 11.9배였습니다. 같은 날 한진칼은 호반의 최대주주 등극 보도에 「미확정」이라고 공시했습니다. 호반이 실제로 1대 주주가 되면 감사위원을 뽑는 표는 오히려 줄어듭니다. 최대주주만 특수관계인 등의 지분을 합쳐 3%로 묶여, 지금 보유분 그대로라면 감사위원 표는 호반 3% 대 조원태 회장 측 15.03%가 됩니다. 임기 만료 순서로만 보면 이사회 과반은 빨라야 2028년 3월에 바뀝니다. 최대주주가 된다고 표결에서 이기는 것은 아닙니다. 1대 주주 등극만으로는 경영권이 바뀌지 않아, 지분 경쟁 프리미엄은 할인해서 볼 필요가 있다고 판단합니다. 프리미엄을 다시 볼 신호는 하나, 산업은행 10.58%의 매각 공시입니다.

1위가 되면 감사위원 표는 3% 대 15.03%

감사위원 선임의 3% 상한은 최대주주에게만 특수관계인 등 합산으로 적용. 호반이 1위면 호반 3%, 주주별로 3%씩 적용받는 조 회장 측은 15.03%(지금은 6.32% 대 3%)[그림7]

이사회 과반은 빨라야 2028년 3월

정관상 이사 상한 9명이 모두 찼고, 임기는 해마다 3명씩 끝남. 2027년 3월 세 자리를 모두 얻어도 9석 중 3석, 해임 없이 임기 만료로는 2028년 3월에 첫 과반[표1]

판도 변수는 산업은행 10.58%

이사 선임은 3% 제한 없이 지분대로 표결. 델타항공이 조 회장 측과 같은 방향이면, 호반이 산은 지분을 다 사도 31.6% 대 35.96%[그림9]

4년 7개월, 공시한 목적은 모두 단순투자

2022년 KCGI 측 지분을 주당 6만원에 산 뒤 일부 처분과 장내 매수를 거쳐 20.15%(7월 보고). 11/2 종가는 그 인수가의 2.25배[그림4]

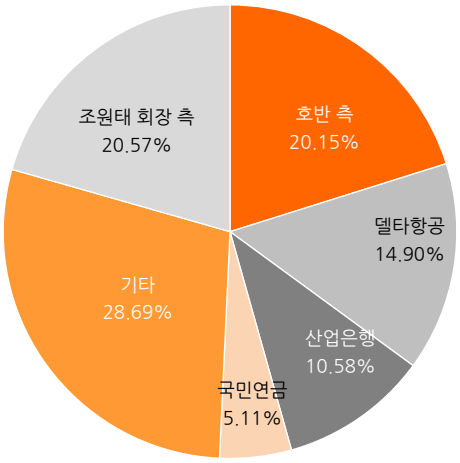
1. 공시: 1·2 위 차이는 0.42%p, 최대주주는 「미확정」

11월 2일 공시, 최대주주는 「미확정」

현재 공시로 확인되는 호반 측 지분은 2026년 7월 10일 대량보유보고서의 20.15%다. 11월 2일 한진칼은 호반그룹이 최대주주에 올라 기업결합 심사를 받고 있다는 보도에 대해 「미확정」이라고 공시했다. 「미확정」은 「아니다」가 아니라 「아직 확인할 수 없다」는 뜻이다. 한진칼은 관련 사항이 확인되면 그때, 늦어도 12월 1일까지 다시 공시할 예정이다.

[그림1] 한진칼 주요 주주 구성 → 1·2 위 차이 0.42%p, 최대주주 「미확정」

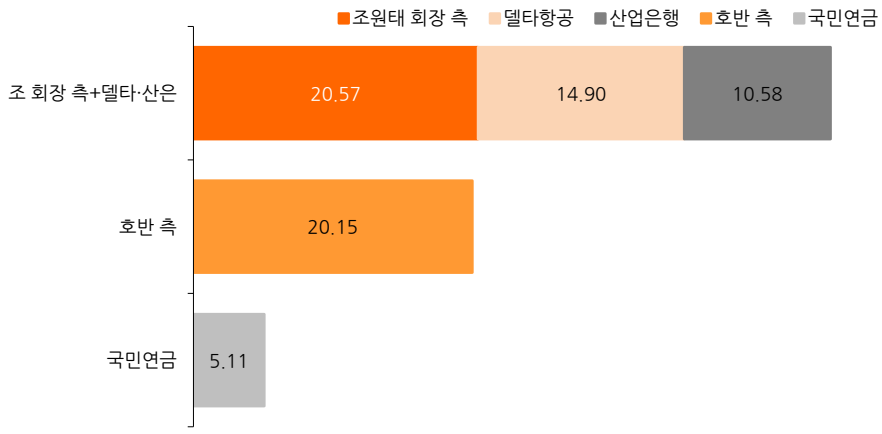
1·2위 차이 0.42%p, 산업은행 10.58%가 판도 변수



주: %. 조원태 회장 측 10/19·호반 측(4개사) 7.10 보고, 그 밖은 2026년 반기보고서 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 가정별 표결 구도 → 델타·산은 같은 방향이면 46.05% 대 20.15%

1위와 표 우위는 별개



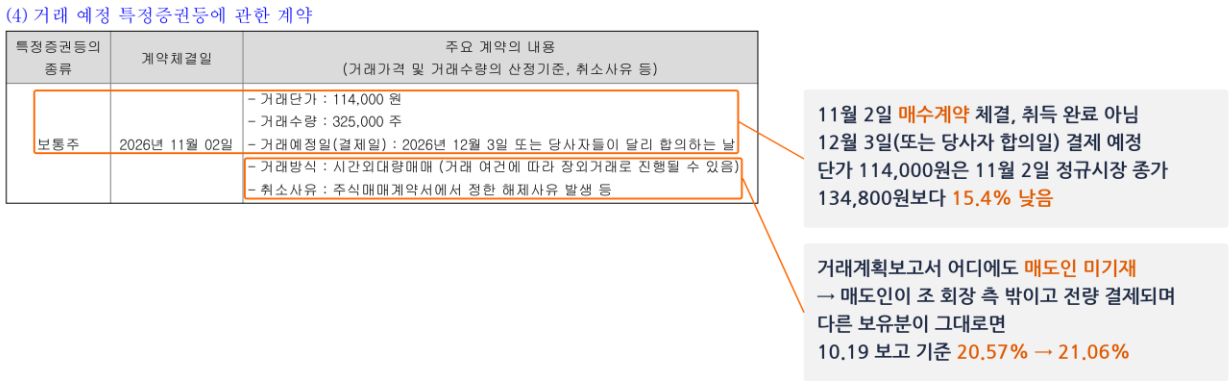
주: %. 델타항공·산업은행이 조 회장 측과 같은 방향으로 표결한다는 가정. 실제 방향은 안건별로 다를 수 있음
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

>> 조원태 회장 매수 계약과 보고 · 신고 절차

조원태 회장, 32만5,000주 매수 계약

같은 날 조원태 회장은 한진칼 보통주 32만5,000주를 사는 주식매매계약을 맺고 거래계획보고서를 냈다. 예상 단가는 11만4,000원, 금액은 약 370억원, 거래 목적은 「책임경영 강화」다. 결제일 기준 12월 3일부터 2027년 1월 1일 사이에 시간외대량매매로 살 계획이다. 계약 체결이 취득 완료는 아니고, 매도인은 공시되지 않았다. 전량 결제되고 매도인이 조 회장 측 밖이며 다른 보유분이 그대로라면, 조 회장 측은 14,059,128주(21.06%)가 된다.

[그림3] 조원태 회장 거래계획보고서(11.2) 원문 → 32 만 5,000 주 매수계약, 매도인 미기재



주: 계약 체결이며 취득 완료 아님. 결제일은 합의로 바뀔 수 있음. 종가는 11.2 정규시장 기준
자료: DART, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

넘는 데 279,455주, 보고 의무는 1%p부터

호반이 조원태 회장 측을 넘어 1위에 올라도 새 대량보유보고서는 나오지 않을 수 있다. 10월 19일 보고 기준 조원태 회장 측 합계는 산업은행 공동보유분을 빼고 13,734,128주(20.57%)이고, 호반 측은 7월 보고 기준 13,454,674주다. 호반이 이를 넘으려면 279,455주 이상, 11월 2일 종가로 약 377억원어치를 더 사야 한다. 보유 목적이 그대로라면 변동 보고는 지분이 1%포인트 이상 바뀔 때만 의무다(자본시장법 제147조 제1항). 호반 측 지분이 21.15%에 이르기 전에는 1위가 바뀌어도 보고서가 없을 수 있다. 21.15% 이상이 되면 단순투자 목적 보유자는 변동한 달의 다음 달 10일까지 보고해야 한다(시행령 제154조 제3항 제1호).

장내 매수는 30일 안 사후신고

기업결합 신고는 대량보유 보고와 별개 절차다. 상장사 주식을 15% 이상 가진 회사가 더 사서 최다출자자가 되면 공정거래위원회에 기업결합을 신고해야 한다(공정거래법 제11조 제1항 제2호). 당사회사가 대규모회사이면 사전신고가 원칙이지만, 증권시장 경쟁매매로 산 주식은 기업결합일부터 30일 안에 신고하면 된다(같은 조 제6항, 시행령 제20조 제2항 제1호). 공정위는 신고일부터 30일 안에 심사 결과를 알리고, 필요하면 90일 안에서 늘릴 수 있다(같은 조 제7항).

2. 호반은 2022 년 3 월부터 줄곧 단순투자

2022년 3월, KCGI 측 지분 매입

2022년 3월 첫 보고부터 2026년 7월까지 호반 측 대량보유보고서의 보유 목적은 모두 단순투자였다. 호반건설은 2022년 3월 21일 KCGI 측이 가진 한진칼 주식 940만 주를 주당 6만원에 사기로 계약하고, 남은 주식과 신주인수권에 대한 매도청구권도 받았다. 3월 28일 첫 대량보유보고서의 지분은 17.43%였고, 8월 신주인수권 80만 주를 행사하지 않아 16.44%가 됐다.

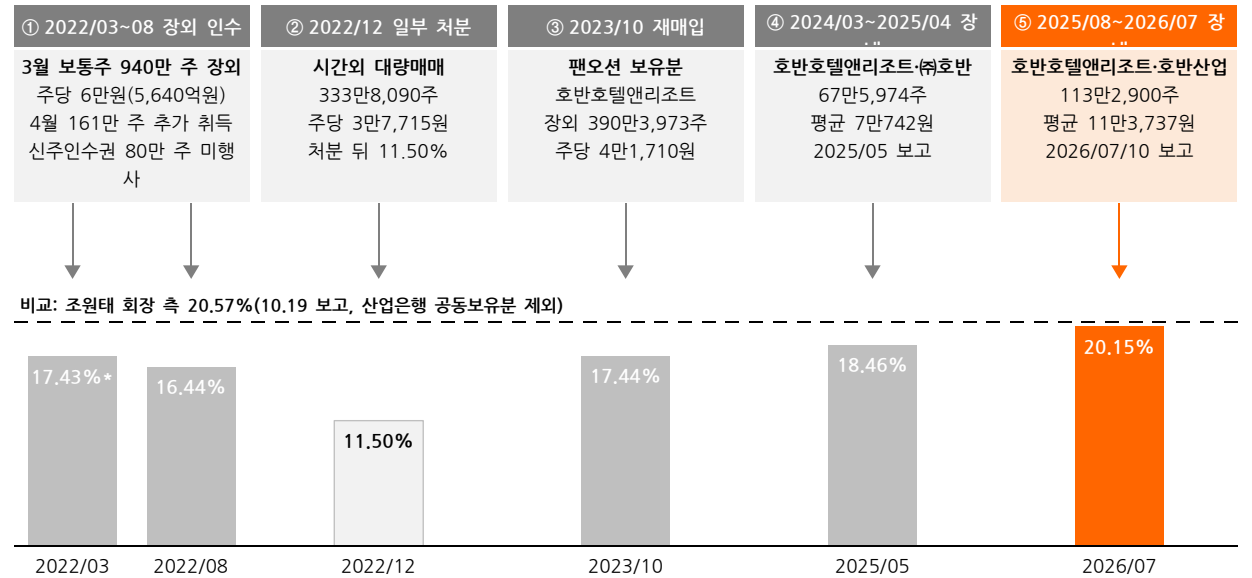
2022년 12월 매도, 2023년 10월 다시 매입

2022년 12월 6일 호반건설은 시간외 대량매매로 333만8,090주를 주당 3만7,715원에 팔아 지분이 11.50%로 줄었다. 같은 달 팬오션이 5.80%(390만4,078주) 신규 보유를 신고했다. 2023년 10월 17일 호반호텔앤리조트가 팬오션이 가진 390만3,973주를 주당 4만1,710원에 장외에서 사, 지분은 17.44%로 돌아왔다.

2024~2026년, 장내 매수로 20.15%

그 뒤로는 장내에서 샀다. 2024년 3월부터 2025년 4월까지 호반호텔앤리조트와 ㈜호반이 67만5,974주를 평균 7만742원에 사 2025년 5월 18.46%가 됐다. 2025년 8월부터 2026년 7월까지는 호반호텔앤리조트(102만755주)와 호반산업(11만2,145주)이 113만2,900주를 평균 11만3,737원에 사 20.15%가 됐다. 7월 보고 기준 지분은 호반건설 11.50%, 호반호텔앤리조트 8.34%, 호반산업 0.17%, ㈜호반 0.15%다.

[그림4] 호반 측 한진칼 지분 변동 →7월 보고 기준 20.15%, 보유 목적은 모두 단순투자



· 거래 단가: 6만원(장외 인수) → 3만7,715원(처분) → 4만1,710원(팬오션 보유분 취득) → 평균 7만742원 → 평균 11만3,737원(장내, 주식 수 가중)
· 11월 2일 정규시장 종가 134,800원은 2022년 장외 인수가(6만원)의 2.25배(호반 측 보유분 전체의 수익률 아님)

주: 대량보유보고서 보고 당시 비율. *은 매도청구권(주식 161만·신주인수권 80만 주) 포함. 20.15%는 2026.7/10 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

3. 이사회와 표 셈법: 감사위원 표는 2 위가 유리

이사 9명, 정관 상한 9인 만석

호반이 1대 주주가 되면 감사위원 표결에서는 조원태 회장 측이 쓸 수 있는 표가 더 많아지게 되고, 이사회 과반은 빨라야 2028년 3월에야 바뀔 수 있다. 2026년 반기보고서 기준 한진칼 이사회는 조원태 회장·류경표 부회장 등 사내이사 2명과 독립이사 7명이다. 2026년 3월 정기주총은 정관의 이사 수 상한을 11인에서 9인으로 줄였고(제29조), 지금 이사회에 빈자리는 없다. 임기 중인 이사를 바꾸거나 자리를 늘리려면 해임이나 정관 변경을 거쳐야 하고, 둘 다 출석 의결권의 3분의 2 이상이 찬성하는 특별결의다(상법 제385조·제433조·제434조).

2027·2028·2029년, 3월마다 3석

이사 9명은 모두 임기 3년이고, 해마다 3명씩 임기가 끝난다. 2027년 3월 20일 배성례·홍동표·송백훈, 2028년 3월 25일 류경표·박성호·조인영, 2029년 3월 26일 조원태·최종구·채준 이사의 임기가 끝날 예정이다. 2027년 3월 정기주총에서 한쪽이 세 자리를 모두 얻더라도 9석 중 3석에 그친다. 해임·정관 변경·중도 결원이 없다면 이사회 과반(5석)은 2028년 3월 정기주총에서야 바뀔 수 있다.

감사위원 3명, 2027년에 2명 교체

감사위원은 3명이다. 위원장 송백훈과 채준은 각각 2024년·2026년에 분리선출됐고, 홍동표는 2024년 이사로 뽑힌 후 감사위원으로 선임됐다. 2027년 3월에는 송백훈·홍동표 두 위원의 임기가 함께 끝날 예정이다. 이 정기주총에서 분리선출 감사위원 1석과 감사위원 1명을 뽑을 때는 3% 제한이 적용되고, 나머지 이사 2석은 제한 없이 지분대로 뽑게 된다.

[표1] 한진칼 이사회 9명과 임기 → 2027 년 3 월에 3 석, 감사위원 2 명 포함

임기 만료	성명	구분	최근 선임	역할
2027.3.20	배성례	독립이사	2024.3	-
	홍동표	독립이사	2024.3	감사위원(이사 선임 후 선임)
	송백훈	독립이사	2024.3	감사위원장(분리선출)
2028.3.25	류경표	사내이사	2025.3	대표이사 부회장
	박성호	독립이사	2025.3	-
	조인영	독립이사	2025.3	-
2029.3.26	조원태	사내이사	2026.3	대표이사 회장
	최종구	독립이사	2026.3	이사회 의장
	채준	독립이사	2026.3	감사위원(분리선출)

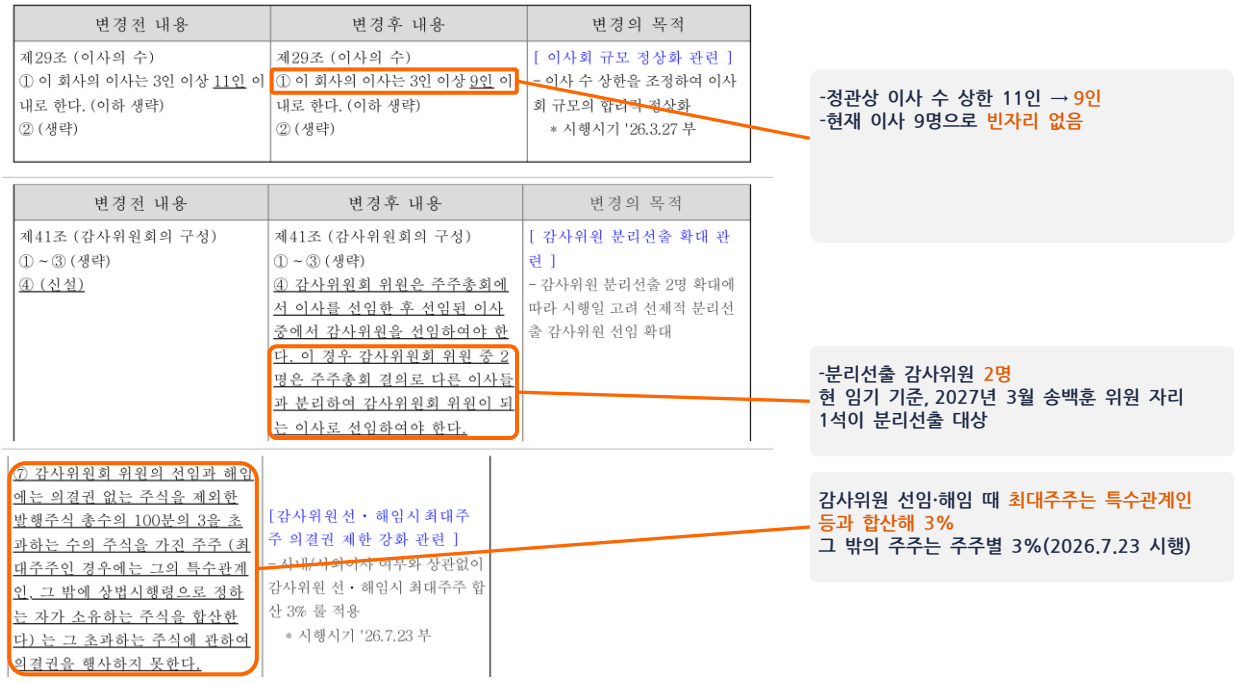
주: 2026.6.30 기준, 임기 만료순(순위 아님), 정관상 이사 수 상한 9인(2026.3 변경). 음영은 2027년 정기주총 대상
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

감사위원 선임, 최대주주만 합산 3%

올해 7월 23일부터 최대주주는 모든 감사위원 선임에서 특수관계인 등의 지분을 합쳐 3%까지만 행사한다(상법 제542조의12 제4항). 상법상 최대주주는 본인과 특수관계인이 가진 주식을 합쳐 가장 많은 주주다(제542조의8 제2항 제5호). 산업은행 10.58%는 조원태 회장 측 공동보유분(합계 31.15%)이지만 특수관계인이 아니다. 대량보유보고서상 투자합의서의 의결권 의무는 조원태 회장이 산업은행 추천 사외이사·감사위원 후보에 찬성하는 쪽뿐이다. 계약 목록에도 산업은행의 의결권 위임·행사 지시 약정이 없어, 산업은행은 3% 합산(시행령 제38조 제1항)에서 빠진다.

>> 감사위원 표 계산

[그림5] 2026년 주총 소집공고 中 → 이사 상한 9인, 분리선출 2명, 합산 3%



변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 11인 이내로 한다. (이하 생략) ② (생략)	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다. (이하 생략) ② (생략)	[이사회 규모 정상화 관련] - 이사 수 상한을 조정하여 이사회 규모의 합리적 정상화 * 시행시기 '26.3.27 부

-정관상 이사 수 상한 11인 → 9인
-현재 이사 9명으로 빈자리 없음

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생략) ④ (신설)	제41조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	[감사위원 분리선출 확대 관련] - 감사위원 분리선출 2명 확대에 따라 시행일 고려 선제적 분리선출 감사위원 선임 확대

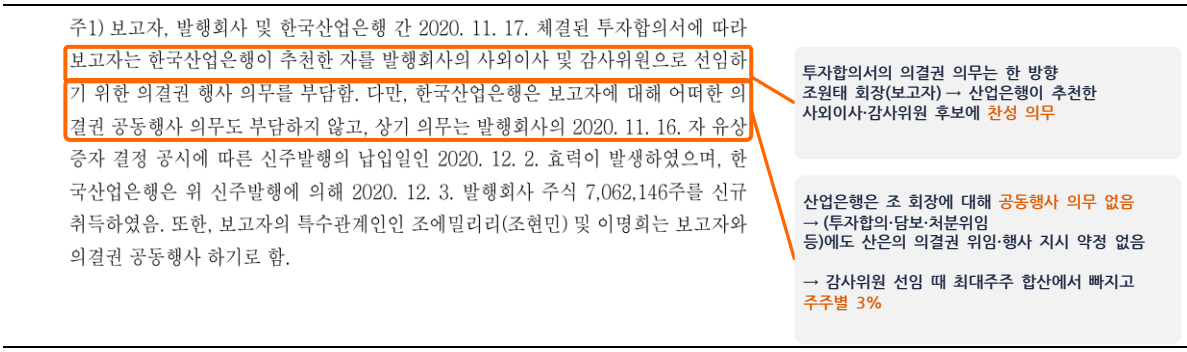
-분리선출 감사위원 2명
현 임기 기준, 2027년 3월 송백훈 위원 자리 1석이 분리선출 대상

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	[감사위원선·해임시최대주주 의결권 제한 강화 관련] - 상법상 의무화 상관없이 감사위원 선·해임시 최대주주 합산 3% 룰 적용 * 시행시기 '26.7.23 부	

감사위원 선임·해임 때 최대주주는 특수관계인 등과 합산해 3%
그 밖의 주주는 주주별 3%(2026.7.23 시행)

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림6] 조 회장 측 대량보유보고서 中 → 의결권 의무는 조 회장 쪽만, 산은은 주주별 3%



주1) 보고자, 발행회사 및 한국산업은행 간 2020. 11. 17. 체결된 투자합의서에 따라 보고자는 한국산업은행이 추천한 자를 발행회사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하기 위한 의결권 행사 의무를 부담함. 다만, 한국산업은행은 보고자에 대해 어떠한 의결권 공동행사 의무도 부담하지 않고, 상기 의무는 발행회사의 2020. 11. 16. 자 유상증자 결정 공시에 따른 신주발행의 납입일인 2020. 12. 2. 효력이 발생하였으며, 한국산업은행은 위 신주발행에 의해 2020. 12. 3. 발행회사 주식 7,062,146주를 신규취득하였음. 또한, 보고자의 특수관계인인 조에밀리리(조현민) 및 이명희는 보고자와 의결권 공동행사 하기로 함.

투자합의서의 의결권 의무는 한 방향
조원태 회장(보고자) → 산업은행이 추천한 사외이사·감사위원 후보에 찬성 의무

산업은행은 조 회장에 대해 공동행사 의무 없음
→ (투자합의·담보·처분위임 등)에도 산은의 의결권 위임·행사 지시 약정 없음

→ 감사위원 선임 때 최대주주 합산에서 빠지고 주주별 3%

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

호반 6.32%→3%, 조 회장 측 3%→15.03%

호반이 2대 주주인 지금은 감사위원을 뽑을 때 호반 계열사마다 3%까지 행사한다. 호반건설(11.50%)·호반호텔앤리조트(8.34%)는 3%씩, 호반산업·㈜호반은 보유분 전부를 써서 호반 측 표는 6.32%다. 최대주주인 조원태 회장 측은 합산 3%다. 호반이 최대주주가 되면 반대가 된다. 호반은 합산 3%로 줄고, 조 회장 측은 주주별로 3%씩 써서 15.03%가 된다.

순위는 주총 기준일 주주명부로 판정

최대주주는 통상 주총 기준일 주주명부로 판정하며, 법문에 시점 규정은 없다.

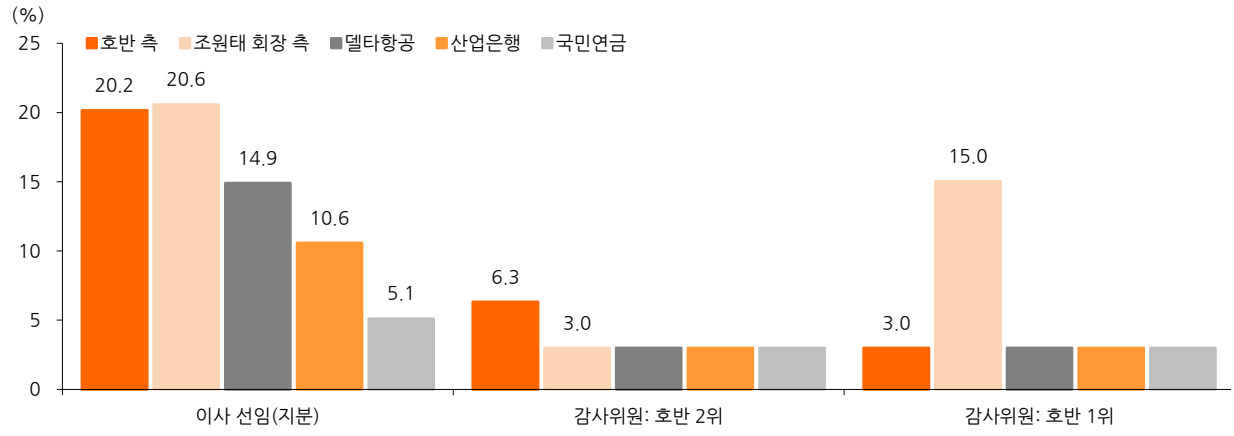
2027년 주총 기준일이 2026년 주총처럼 직전 연도 말(12월 31일)이면 조 회장의 결제기간(12월 3일~2027년 1월 1일) 안에 든다. 계약 물량이 그때까지 결제되고 매도인이 조 회장 측 밖이며 다른 보유분이 그대로라면 최대주주 순위가 달라질 수 있다.

>> 이사 선임 표와 안건별 행사 지분

집중투표·이사 선임은 3% 제한 없음

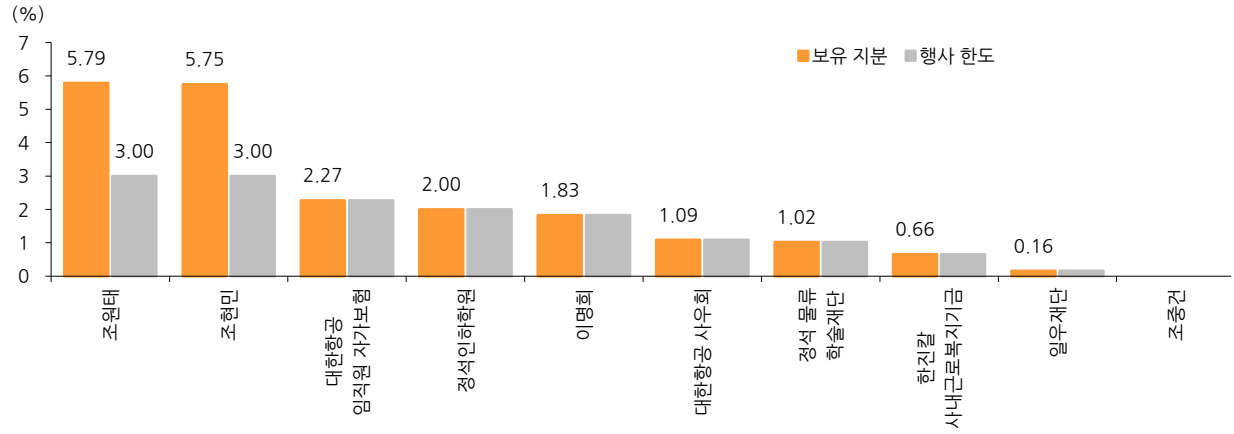
이사 선임(보통결의)과 집중투표에는 3% 제한이 없어 지분대로 표결한다. 2027년 정기주총에서 집중투표 대상이 되는 자리는 분리선출 감사위원을 뺀 2석이다. 다른 주주의 표 배분과 관계없이 1석을 보장받으려면 출석 의결권의 3분의 1을 넘어야 한다. 2026년 3월 정기주총 출석률(약 94%)이면 발행주식의 약 31%다. 21% 안팎 지분으로는 1석을 보장받지 못하고, 결과는 다른 주주의 표 배분에 달린다.

[그림7] 안건별 행사 가능 지분 → 호반 1위면 감사위원 표는 3% 대 15.03%



주: %. 의결권 있는 발행주식 66,762,275주 기준. 호반 1위는 다른 주주 보유를 고정한 민감도
자료: 국가법령정보센터, DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림8] 조 회장 측 주주별 지분과 행사 한도 → 두 사람만 깎여 15.03%



주: %. 호반이 최대주주가 될 때의 감사위원 선임 행사 한도, 10.19 보고 기준, 반올림
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

4. 시나리오: 심사보다 먼저 확인할 공시 셋

필자 판단:
산업은행 지분이 변수

1위가 되든 2위로 남든 지금 규칙에서는 경영권이 바뀌지 않는다. 판을 끝낼 변수는 산업은행 지분 10.58%이고, 필자는 그 공시 전까지 지분 경쟁 프리미엄은 할인해서 볼 필요가 있다고 판단한다. 호반의 장내 매수가 이어지면 단기 주가는 더 오를 수 있으나, 매수가 멈추면 되돌림 위험도 커진다. 심사보다 먼저 확인할 공시는 호반의 지분 보고, 조원태 회장의 매수 결제, 산업은행 지분 변동 셋이다. 이사 선임은 두 측 모두 자기 지분만으로 과반에 못 미쳐, 결과는 델타항공·산업은행과 일반주주 표에 달려 있다.

[그림9] 호반·한진칼 시나리오와 확인 공시 → 기본은 A, 판도 변수는 산업은행 지분(C)

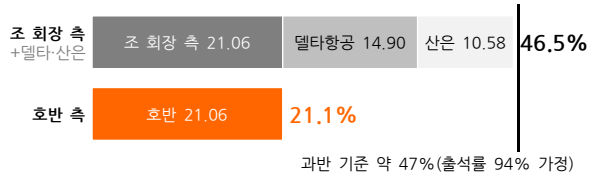
공정위 기업결합 심사
신고 후 30일 심사, 90일까지 연장 가능

→

결합 심사보다 먼저 확인할 공시
① 호반 측 대량보유보고서: 지분율·보유 목적(10월 중 1%p 이상 변동이면 11/10)
② 조원태 회장 32만5,000주 결제(12/3~2027.1.1)·매도인 ③ 산업은행 10.58% 매각 여부

A 근소한 지분 차이 유지	B 장내 매집 경쟁	C 산업은행 지분 처분	D 호반 일부 회수
기본	목적 변경시 변동성 확대	상방 변수	지분 축소 시 하방 위험
조건 · 호반은 단순투자 유지, 조 회장은 매수 결제 지배구조 · 최대주주는 감사위원 표결 때 합산 3% · 최대주주라도 이사회 과반은 별개 주가 영향 · 지분 경쟁 프리미엄 일부 유지 · 2025년 5월처럼 급등 후 되돌림 가능	조건 · 호반 보유 목적을 경영권 영향으로 변경(5일 이내 보고) · 2027.2.12까지 주주제안·집중투표 청구 지배구조 · 2027년 3월 주총 표 대결 · 분리선출 감사위원 1석·이사 2석 주가 영향 · 주요 주주 외 지분 28.7% · 매수 경쟁 시 변동성 확대	조건 · 산업은행 지분 변동 공시 지배구조 · 호반이 사면 약 31.6%, 계열 편입 지분 요건 충족 · 나눠 팔면 호반의 일괄 매수 어려움 주가 영향 · 상대방·가격에 따라 상방 변수 · 의무공개매수 시행·요건 충족 시 응모 기회	조건 · 호반 측 대량보유보고서의 지분 감소 지배구조 · 2022년 12월 선례: 시간외 대량매매로 333만8,090주를 주당 3만7,715원에 처분 주가 영향 · 지분 경쟁 프리미엄 축소 · 하방 위험

이사 선임 표 계산: 보통결의, 3% 제한 없음

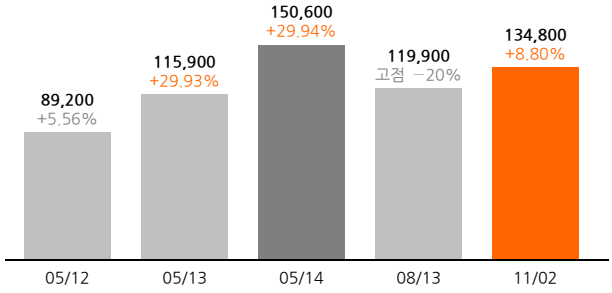


· 산업은행 지분을 호반이 모두 사도 31.6% 대 35.96%(조 회장 측+델타항공)

· 가정: 델타항공·산업은행이 같은 방향으로 표결, 조 회장 매수 계획 이행, 호반은 조 회장 측보다 1주 많은 21.06%

· 델타항공·산업은행의 표결 방향은 공시된 적 없음, 국민연금(5.11%)은 어느 쪽에도 넣지 않음

참고 사례: 2025년 5월 호반 지분 확대 공시 전후 종가



· 맨 오른쪽만 2026년. 한 사례이며, 상한가 이틀 뒤 석 달 만에 고점 대비 −20%

주: 시나리오는 확률을 붙인 예측이 아니며 동시에 일어날 수 있음
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice]

(공표일: 2026 년 11 월 3 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)

저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 이 자료는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.